

0005146-43.2003.8.26.0543

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 255/2003 - Delegacia de Polícia de Santa Isabel

Réu:

LUCIENE SILVA GONÇALVES

Vítima:

Supermercado Styllus

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

06/12/2022 14:00h

Aos 06/12/2022, às 14:00h horas, conforme recente determinação da Presidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Centro - CEP 07500-000, Fone: 4656-2053, Santa Isabel-SP - E-mail: staisabel1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Físico nº:

0005146-43.2003.8.26.0543

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 255/2003 - Delegacia de Polícia de Santa Isabel

Réu:

LUCIENE SILVA GONÇALVES

Vítima:

Supermercado Styllus

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

06/12/2022 14:00h

Aos 06/12/2022, às 14:00h horas, conforme recente determinação da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento CSM Nº 2651/2022, que implantou o regime de teletrabalho, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento" da 1ª Vara do Foro de Santa Isabel, Comarca de Santa Isabel, Estado de São Paulo, sob a

presidência do(a) MM. Juiz(a) Substituto, Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS, comigo escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de Instrução, Interrogatório, Debates e julgamento, nos autos da ação em epígrafe.

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual do aplicativo Microsoft Teams, tendo-se verificado a exitosa conexão com o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). PATRÍCIA MANZELLA TRITTA, com o(a) advogado(a) de defesa, Dr(a). Lélío José Crespim OAB/SP 162757 e com as testemunhas de acusação REGIANE RODRIGUES DO CARMO e PAULO OLIVEIRA ALMEIDA. Ausentes a ré LUCIENE SILVA GONÇALVES (não localizada) e as testemunhas de acusação ANA MARIA DIAS DE ARAGÃO MAIA, JOÃO PAULO RODRIGUES DAS CHAGAS e ADRIANA VANDERLEI (não localizadas). Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual as partes e em seguida, pela d. Promotora de Justiça foi dito que desistia da oitiva das testemunhas de acusação Ana Maria Dias de Aragão Maia, Regiane Rodrigues do Carmo, Paulo Oliveira Almeida, João Paulo Rodrigues das Chagas e Adriana Vanderlei, com a concordância da defesa, o que foi homologado pelo MM. Juiz.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução processual e deu-se a oportunidade para as partes apresentarem as alegações finais em audiência.

Pela d. Promotora de Justiça, resumidamente, foi dito: "MM. Juiz, trata-se de ação penal ajuizada contra Luciene da Silva Gonçalves, em que se lhe imputa crimes de furto ocorridos na data de 12 de junho de 2003 nesta Comarca. Manifesto-me pela absolvição da acusada, com fundamento na atipicidade material da conduta. Isto, pois os bens subtraídos são de inexpressiva monta - sandália de borracha, pacotes de pregador, roupas íntimas e produtos de higiene, cujo valor total não ultrapassa R\$80,00 -, bem como ocorridos há quase vinte anos. A acusada é primária e não consta qualquer notícia de envolvimento criminal durante o longo lapso pelo qual tramita este feito. Assim, pugna-se pela absolvição da imputada, com fundamento no art. 386, III CPP.

Pelo i. advogado, resumidamente, foi dito: "MM. Juiz, observa-se que os bens objeto dos crimes imputados perfazem ínfimo valor, bem como praticados há quase vinte anos. Assim, pugna-se pelo reconhecimento do princípio da insignificância, reiterando-se a manifestação ofertada pela ilustre representante do Ministério Público.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de LUCIENE DA SILVA GONÇALVES, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado pelo art. 155, §4º IV, por duas vezes, e pelo art. 155, §, IV, c.c. art. 14, II, todos na forma do art. 71 do Código Penal, porque, em tese, subtraiu, previamente ajustada com terceiro, em proveito próprio, sandália de borracha e pacotes de pregador avaliados em R\$17,00, pertencente ao estabelecimento supermercado Styllus; 08 calcinhas e 03 pares de meia avaliados em R\$24,00 pertencentes ao estabelecimento Loja 1,99; bem como teria tentado subtrair, previamente ajustado com terceira pessoa, produtos de higiene avaliados em R\$33,00, pertencentes ao estabelecimento Supermercado do Português, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade; fatos estes ocorridos em 12 de junho de 2003 nesta Comarca, em local situados os estabelecimentos referidos especificados em denúncia. Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi recebida e determinado o processamento da ação penal (fls. 41) A ré foi regularmente citada, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 374). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 403). No curso do feito, este foi suspenso em razão da não localização da ré, na data de 18/08/2005, conforme fls. 87. O lapso prescricional tornou a correr em 18/08/2017 em razão do lapso temporal decorrido. A ré compareceu aos autos, porém, não localizada, foi decretada sua revelia às fls. 374. Na presente audiência, as partes desistiram da oitiva das testemunhas arroladas. A i. representante do Ministério Público manifestou-se pela absolvição da imputada, em razão da atipicidade material do fato. Igualmente manifestou-se a defesa. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido. O pedido condenatório

formulado pelo i. representante do Ministério Público é improcedente. Conforme previsão típica, no art. 155 do Código Penal, o crime de furto consiste em "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel". O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, isto é, assenhorar-se de coisa que não lhe pertence, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa. Na hipótese, inviável a adequação penal típica do caso diante da configuração evidente e manifesta do princípio da insignificância. O procedimento de adequação penal típica não está circunscrito aos expedientes puramente formais. De fato, tomando-se como premissa a teoria do bem jurídico, toda e qualquer norma penal deve ser interpretada tomando-se por base os bens jurídicos que se pretenda proteger. Neste ponto, o patrimônio, é certo, constitui um bem jurídico socialmente relevante. Aliás, foi expressamente referido pelo legislador constituinte como direito fundamental, inaugurando, no caput do art. 5º, o rol extenso de direitos e garantias fundamentais. A leitura, todavia, não pode ser estrita, até mesmo porque na base da tutela penal há o interesse social na repressão de condutas desviantes. Assim, ainda que formalmente típica, a conduta (ação e omissão) deve guardar uma relevância social para que possa ser considerada como fato penalmente típico. É o que se convencionou denominar de tipicidade material. Neste sentido, é precisa a lição do Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, CARLOS VICO MAÑAS, que ensina que "ao realizar o trabalho de redação do tipo penal, o legislador apenas tem em mente os prejuízos relevantes que o comportamento incriminado possa causar à ordem jurídica e social. Todavia, não dispõe de meios para evitar que também sejam alcançados os casos leves. O princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político-criminal de expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, que nada mais fez do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal. No que diz respeito à origem, pode-se afirmar que o princípio já vigorava no direito romano, pois o pretor, em regra geral, não se ocupava de causas ou delitos insignificantes, seguindo a máxima contida no brocardo minimis non curat pretor. (...) O princípio da insignificância, portanto, pode ser definido como instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção material do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal". (MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 56). Aplicando-se tais premissas ao caso em apreço, observa-se que as mercadorias, que foram alvo da ação da acusada, tinham valor insignificante, quer do ponto de vista social, quer mesmo em face da condição das vítimas que, no caso em apreço, são estabelecimentos comerciais de grande porte. Logo, muito embora os fatos aqui tratados guardem correspondência formal com uma previsão penal típica, não são fatos materialmente típicos diante do inexpressivo valor dos bens. Observa-se, ainda, que um dos crimes imputados refere-se a tentativa, sendo o produto recuperado de pronto pelo proprietário. Ressalta-se que a acusada é absolutamente primária, de modo que evidenciada a ausência de sua periculosidade, bem como a inexpressividade de sua conduta. E tanto mais se considerado que os fatos deram-se no longínquo ano de 2003, há quase vinte anos, portanto. Inexpressiva a lesão dos fatos narrados e imputados em denúncia, reconhece-se a incidência do princípio da insignificância e, por consequência, a atipicidade material. Com supedâneo no exposto, julgo improcedente o pedido condenatório formulado pelo representante do Ministério Público, para absolver a ré LUCIENE DA SILVA GONÇALVES das imputações contidas nestes autos, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Ficam revogadas todas as medidas cautelares decretadas em desfavor da imputada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. P.R.I. Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual". Saem os presentes intimados.

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência, por fim, salva eletronicamente a cópia do presente termo, foi devidamente assinada eletronicamente. Nada mais. Lido e achado conforme. Termo digitado por mim, Virgínia de Souza Santos de Campos, Escrevente técnico judiciário.